Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real

ATOS OFICIAIS

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 030/2017

Contratação de sociedade empresária para o fornecimento de materiais expedidos a solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação

(EMISSORA) Avisa ao setor em horário comercial Local: Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Real localizado na Rua Nadir Dias, 142 Centro - Porto Real - RJ - CEP 27570-000 ou através do portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - RJ. Abertura da propostas dia 21/06/2017 as 09h, e no mesmo ocorre. As

Interessados empresariais interessados deverão trazer a Carta Credencial em papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartório e contrato social atualizado.

Porto Real, [illegible]
Pregoeira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti

ATOS OFICIAIS

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Licitação devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002305/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual execução de prensa para utilização em oficinas de bens mecânicos da São João de Meriti em atendimento as necessidades da Secretaria municipal de Obras e serviços públicos. Data de abertura: 19/06/2017 às 11:00 horas.

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Licitação devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2017
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002005/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviço de conservação em pavimento com revestimento asfáltico, para recapeamento, operação tapa buracos e aplicação de massa asfáltica visando a conservação e pavimentação de logradouros públicos em todo município de São João de Meriti em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos. Data de abertura: 04/07/2017 às 11:00 horas.

Errata
Tornar sem efeito a publicação feita por incorreção no dia 02 de junho de 2017 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

Retirada do Edital: na sala da Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 868 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ CEP 25565-200 das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) caixa de correio com 50 unidades na cor azul, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o comprovo com CNPJ da empresa interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Pregoeira. São João de Meriti, 02 de junho de 2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

LEI COMPLEMENTAR Nº 208 DE 25 DE MAIO DE 2017.

Institui o Código Ambiental Municipal – CAM, contendo a Política e o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Belford Roxo e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Belford Roxo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Autor: Prefeito Municipal

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Município de Belford Roxo, nos termos dos artigos 23 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da Lei Federal nº 6.938/1981, exercerá a gestão pública integrada do patrimônio ambiental municipal e dos recursos naturais localizados no território sob sua jurisdição, através das normas previstas nesta Lei, na legislação que lhe for complementar e na legislação correlata, federal, estadual e municipal vigentes.

Parágrafo Único. O patrimônio ambiental municipal é composto dos elementos naturais, artificiais e culturais, localizados no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo.

Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente é o conjunto de princípios, objetivos e instrumentos de ação, que visa o planejamento e a execução dos processos de construção, proteção, preservação e restauração do meio ambiente, e manutenção do equilíbrio ecológico.

Parágrafo Único. Para os fins do disposto nesta Lei, aos termos conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração, aplicam-se os conceitos previstos na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, assim como os seguintes:

I – agente ambiental: agente da autoridade ambiental devidamente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela autoridade ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial, possuidor do poder de polícia, responsável por lavrar o auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;

II – agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por degradação ou poluição ambiental;

III – auditoria ambiental: instrumento de gestão ambiental que visa ao desenvolvimento documentado e objetivo de um processo periódico de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições, práticas e procedimentos ambientais de um agente poluidor;

IV – audiência pública: mecanismo de caráter não deliberativo de consulta pública para a discussão de estudos ambientais, projetos, empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial ou efetivamente que possam causar degradação do meio ambiente, nos termos da legislação vigente;

V – compensação ambiental: tem mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos ambientais não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos, destinados no processo de licenciamento ambiental;

VI – conservação: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

VII – controle ambiental: são as atividades desenvolvidas para licenciamento, fiscalização e monitoramento de atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou manter a qualidade ambiental;

VIII – degradação ambiental: é um processo de degeneração do meio ambiente, onde as alterações bióticas do meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de biodiversidade;

IX – desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações;

X – ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis, é uma totalidade integrada, sistêmica e aberta que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

XI – educação ambiental: processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos e costumes voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade;

XII – esgotos: de acordo com a sua origem os esgotos ou efluentes, podem ser classificados em esgotos domésticos, esgotos industriais, esgotos sanitários e esgotos pluviais, e assim definidos pela Norma Brasileira – NBR;

a) esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas;

b) esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;

c) esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos domésticos, industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária (NBR 7229-1993);

d) esgoto pluvial: esgoto proveniente das águas de chuva;

XIII – fiscalização ambiental: todo e qualquer ação do agente fiscal visando as exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental neste Código e suas normas dele decorrentes;

XIV – gases de efeito estufa: são gases lançados na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis que aumentam a absorção de calor e elevam a temperatura do planeta, provocando o aquecimento global;

XV – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar o uso sustentável dos recursos naturais, por intermédio adequado – regulamento, normatização e investimentos – assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo, social e econômico em benefício do meio ambiente e da coletividade;

XVI – impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais;

XVII – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Município;

XVIII - meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas;

XIX – padrão de emissão: é o limite de concentração de poluentes que, ultrapassados, podem afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, às atividades econômicas e à qualidade ambiental em geral;

XX – padrões de qualidade ambiental: são os valores das concentrações máximas toleráveis no ambiente, para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas e o meio ambiente em geral;

XXI – plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XXII – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a fauna;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

XXIII – preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à proteção dos ecossistemas, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas naturais;

XXIV – qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus componentes, incluindo a necessidade de proteção de bens de valor histórico e cultural;

XXV – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição

Receitas Hora H

EMPADÃO CAIPIRA

Ingredientes

500g de margarina/1kg de farinha de trigo/
4 ovos/Sal a gosto/1 lata de creme de leite/1 gema para pincelar/
Recheio/1/2 xicara (chá) de azeite/1 cebola picada/1 tomate picado/1 lata de milho escorrido2 peitos de frango cozidos e desfiados/Sal e pimenta-do-reino a gosto/1/2 xicara (chá) de azeitonas picadas/2 colheres (sopa) de salsa picada/2 colheres (sopa) de farinha de trigo/1 xicara (chá) de leite/

Modo de preparo

Leve ao fogo o azeite e a cebola por 5 minutos. Acrescente o tomate, o milho e deixe refogar por 5 minutos.
Junte o frango, o sal, a pimenta, a azeitona, a salsa e refogue por 10 minutos, mexendo de vez em quando.
Junte a farinha dissolvida no leite e misture até engrossar.
Deixe esfriar e reserve.
Misture os ingredientes da massa até ficar homogêneo e desgrudar das mãos.
Forre o fundo e a lateral de uma fôrma de fundo removível com uma parte da massa.
Coloque o recheio, abra o restante da massa com um rolo e cubra a fôrma.
Pincele a gema e leve ao forno, preaquecido, por 40 minutos ou até assar e dourar levemente.

ALMÔNDEGAS DE PORCO COM FRITAS

Ingredientes

500 g de carne deporco magra picada/
30 g de farinha de aroz quebrado clocodos de molho e bem escorridos/1 cebola pequena picada/1 dente de alho amassado/1 colher de chá de gengibre fresco ralado/1 colher de chá de casca de limão ralada/
½ de colher de chá de cúrcuma/pimenta-do-reino em grão moida na hora/farinha de trigo/óleo vegetal para fritura/

Modo de preparo

Coloque o porco e o macarrão numa tigela e mexa bem até misturar.
Ponha a cebola,o alho,o gengibre e a raspa de limão num processador ou liquidificador e processe até formar uma pasta.
Junte a mistura de cebola,o cúrcuma e a pimenta-do-reino à mistura de carne e mexa bem.
Faça 24 bolas com a mistura,polvilhe com a farinha,coloque num prato forrado com filme transparente de PVC,cubra e coloque na geladeira até a hora de as usar.
Aqueça o óleo numa panela ou frigideira grande até dourar um cubo de pão em 50 segundos.
Frite poucas bolas de cada vez por 3-4 minutos ou até que fiquem douradas e completamente cozidas.
Escorra em papel absorvente e sirva imediatamente.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
XXVII – reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, definidas pelo Código Florestal Brasileiro;
XXVIII – saúde ambiental: é a parte da saúde pública que engloba os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e bem-estar mental do homem, como parte integrante de uma comunidade;
XXX – sistema de tratamento sanitário individual: são construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a carga orgânica de esgotos domésticos que pode ser unifamiliar ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou similares;
XXXI – termo de compromisso ambiental: instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação ambiental;
XXXII – termo de referência: conjunto de critérios exigidos para a realização de determinada atividade;
XXXIII – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
XXXIV – zoneamento ecológico-econômico: é um instrumento legal de diagnóstico do uso do território visando assegurar o desenvolvimento sustentável, divide a terra em zonas, a partir dos recursos naturais e de marcos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população, cujas informações irão compor cenários com diretrizes para a tomada de decisões e investimentos;
Art. 3º. A Política Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo a interação e o esforço conjunto do Poder Público Municipal e do cidadão com vistas a proteger o meio ambiente, assegurando o direito da sociedade a uma vida saudável e garantindo que a exploração dos recursos ambientais não comprometa as necessidades das presentes e futuras gerações.
Art. 4º. Os princípios e as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente serão obrigatoriamente observados na definição de qualquer política, programa, plano ou projeto e na execução de qualquer atividade, quer públicos ou privados, no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, como garantia do direito da coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º. São princípios da Política Municipal de Meio Ambiente:
I – a compatibilização com a política ambiental federal e estadual;
II – o direito, da atual e futura geração, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
III – o desenvolvimento sustentável;
IV – a prevenção do dano ambiental;
V – a participação popular;
VI – o direito de acesso às informações ambientais;
VII – o planejamento e a fiscalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, visando à racionalização dos seus usos;
VIII – a proteção, preservação e recuperação dos ecossistemas;
IX – a recuperação de áreas degradadas;
X – a responsabilização do causador do dano ambiental, na reparação do prejuízo ocasionado, independentemente de outras sanções civis e penais cabíveis (poluidor-pagador);
XI – o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
XII – a educação ambiental.
XIII – o pagamento pelo uso de recursos naturais (usuário-pagador);
XIV - a função sócio-ambiental da propriedade urbana e rural;
XV – o respeito às formas tradicionais de organização social e às suas necessidades de reprodução física e cultural e melhoria de condição de vida, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da legislação municipal aplicável, em consonância com os interesses da comunidade em geral;e
XVI – o princípio do protetor-recebedor.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 6º. São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:
I - Compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, visando assegurar as condições da sadia qualidade de vida e do bem estar da coletividade;
II - Proteger os ecossistemas no espaço territorial municipal, buscando sua conservação e recuperação, quando degradados, bem como sua utilização sustentável, desde que não afete seus processos vitais;
III - Fomentar o desenvolvimento de pesquisas, a geração e difusão de tecnologias regionais orientadas para o uso racional dos recursos naturais;
IV - Induzir, por meio de estímulos e incentivos, a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas aptas a preservar o meio ambiente, compatibilizando as metas de desenvolvimento sócio econômico com a conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico;
V - Adequar as atividades sócio econômicas rurais ou urbanas, do poder público ou do setor privado, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais;
VI - Identificar e caracterizar os ecossistemas presentes no território municipal, através de suas funções, fragilidades e potencialidades, e definir usos compatíveis à sua conservação, através do zoneamento ecológico econômico;
VII - Adotar, obrigatoriamente, no Plano Diretor do Município normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, estabelecendo prioridade para aquelas que dêem suporte, no meio rural, ao desenvolvimento de técnicas voltadas ao manejo sustentável dos recursos naturais, e cerceando os vetores de expansão urbana em áreas ambientalmente frágeis ou de relevante interesse ambiental;
VIII - Estabelecer normas, critérios, índices e padrões de qualidade ambiental, bem como relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-as permanentemente em face do crescimento da cidade, de sua densidade demográfica, das demandas sociais e econômicas, das inovações tecnológicas disponíveis e às alterações decorrentes da ação antrópica ou natural;
IX - Controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais ou substâncias, métodos e/ou técnicas, originados ou utilizados por empreendimentos públicos ou privados que comportem risco iminente para a vida ou que possam comprometer a qualidade ambiental;
X - Divulgar dados e informações das condições ambientais e promover a formação de uma consciência ambiental, tendo a educação ambiental como principal base da cidadania;
XI - Preservar as áreas protegidas do Município e criar outras necessárias ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar da população, com ênfase para as áreas de mananciais, recuperando corpos hídricos poluídos ou assoreados e sua mata ciliar;
XII - Impor ao poluidor e/ou predador a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis;
XIII – Fixar, na forma e nos limites da lei, a contribuição dos usuários pela utilização dos recursos naturais, com finalidade econômica;
XIV – Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive quando à educação informal da comunidade;
XV – Adotar medidas garantidoras da preservação do Patrimônio Ambiental Municipal;
XVI – Implementar e exigir o prévio licenciamento ambiental para a instalação e funcionamento de atividades e serviços potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, públicos ou privados, como instrumento de controle e monitoramento ambiental;
XVII – Controlar a disposição final e o tratamento de resíduos sólidos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o lançamento de efluentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção do meio ambiente;
XVIII – Impor programa de arborização do Município e a adoção de métodos de poda que evitem a mutilação das árvores no seu aspecto estrutural, vital e estético;
XIX – Cooperar com a implementação de um programa permanente de implantação e manutenção, pelo Município, de uma política de saneamento básico;
XX – Implementar e estimular a adoção de medidas para cumprimento dos princípios, objetivos e diretrizes da política nacional e estadual de mudanças climáticas;
XXI – Instituir e implementar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC.

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º. São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:
I - as normas urbanísticas e de controle ambiental;
II - o zoneamento ecológico-econômico;
III - a arborização urbana;
IV - os espaços territoriais especialmente protegidos;
V - o monitoramento e a auditoria ambiental;
VI - a educação ambiental;
VII - a pesquisa científica e tecnológica;
VIII - a participação popular;
IX - o licenciamento e a autorização ambiental;
X - a avaliação e estudos dos impactos ambientais;
XI - a audiência pública;
XII - o termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso ambiental municipal;
XIII - o cadastro de consultores ambientais e o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais;
XIV - os estímulos e incentivos com objetivo de proteger, manter, melhorar e recuperar a qualidade ambiental;
XV - os acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientais;
XVI – o fundo municipal de meio ambiente - FMMA;
XVII – o turismo ecológico;
XVIII – a proteção e preservação dos recursos hídricos;
XIX – a fiscalização ambiental;
XX – as sanções administrativas, inclusive a recuperação e a suspensão de atividades, quando verificada infração à legislação ambiental;
XXI – a compensação ambiental.

SEÇÃO I
DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 8º. O uso dos recursos naturais existentes no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, bem como qualquer atividade, obra e empreendimento, que possam causar poluição ou degradação ao meio ambiente, sujeitam-se:
I - aos critérios e restrições impostas pelas normas gerais federais, complementadas pelas normas editadas pelo Estado do Rio de Janeiro e suplementadas pelas normas do Município de Belford Roxo, quer de caráter urbanístico ou ambiental;
II - aos padrões de qualidade ambiental.

SEÇÃO II
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Art. 9º. O zoneamento ecológico-econômico tem por finalidade ordenar o uso do solo urbano e de expansão urbana e rural, visando à proteção do meio ambiente, competindo ao Município de Belford Roxo:
I – detalhar, no que couber, normas e diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhes cumprimento;
II – respeitar, no que couber, as normas e diretrizes, estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, na revisão do Plano Diretor Municipal;
III – elaborar e implementar o zoneamento ecológico-econômico a nível municipal, nas escalas locais de 1:100 000 e maiores, para indicativos operacionais de gestão e ordenamento territorial, tais como, plano diretor municipal, plano de gestão ambiental e territorial local, usos de Área de Preservação Permanente, nos termos do Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002.

SEÇÃO III
DA ARBORIZAÇÃO

Art. 10. A vegetação de porte arbóreo, localizada na zona urbana do Município de Belford Roxo é considerada bem de interesse da coletividade, integrante do Patrimônio Ambiental Municipal.
§1º. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa ficam obrigadas ao plantio de pelo menos uma árvore para cada uma suprimida em terreno ou via pública, em todo o Município de Belford Roxo.
§2º. A supressão de árvores somente será permitida quando comprovado tecnicamente o comprometimento do vegetal por qualquer circunstância, sendo obrigatória a substituição da mesma por uma espécie similar ou por outra desde que mais adequada.
§3º. A supressão de árvores na zona urbana sem a prévia e expressa autorização do órgão ambiental municipal é considerada infração administrativa e sujeitará o autor às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.
Art. 11. Nenhuma obra, de interesse público ou privado, será executada sem a preservação da vegetação de porte arbóreo existente na área.
§1º. Na impossibilidade da preservação a que se refere o caput desde artigo serão destinados previamente novos espaços verdes na área ou em outra a ser aprovada pelo órgão ambiental municipal.
§2º. Para o cumprimento do disposto neste artigo serão utilizadas espécies da flora nativa.
Art. 12. Na execução de planos de urbanização serão preservados vinte por cento (20%) da vegetação existente na área.
Parágrafo único. O percentual previsto no caput poderá ser reduzido ou ampliado, de acordo com as características ambientais do local afetado e mediante justificativa técnica do empreendedor, devidamente autorizada pelo órgão ambiental municipal.

SEÇÃO IV
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 13. São considerados espaços territoriais especialmente protegidos, as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação e todos os ecossistemas transformados em Patrimônio Ambiental Municipal.
§1º. Aos espaços previstos neste artigo aplicam-se as disposições da legislação federal, do Estado do Rio de Janeiro, e pelas normas editadas pelo Município de Belford Roxo.
§2º. A criação, implantação e gestão das unidades de conservação municipais observarão os critérios e normas previstos neste Código que institui, também, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC.

HORA H
jornal de grande circulação
facebook/jornalhorah
21-97983-0083
www.jornalhorah.com.br
SEGUNDO CADERNO

...S DE FRANGO ASSADAS ...M PARMESÃO

Ingredientes

...ícara (chá) de ... 1/2 xícara (chá) de ... 1/2 xícara (chá) de ... 1/2 x

HORA H
TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 20

Receitas Hora H

LICOR DE JABUTICABA

Ingredientes

1 kg de jabuticabas/800 g de açúcar/1 l de pinga/1 l de água/1 pau de canela/2 cravos da índia/sal a gosto/

Modo de preparo

Esmague as jabuticabas, coloque numa vasilha de vidro
Junte a pinga a canela e o cravo
Tampe bem, deixe ficar por 2 semanas, mexendo todos os dias com colher de pau
No 13º dia adicione o açúcar e a água
Misture bem e torne a tampar
No dia seguinte coe por um pano limp

CODORNINHAS Á MONT VERT

Ingredientes

4 codornas grandes1 garrafa de vinho branco seco/1 colher de chá de páprica doce/1 colher de chá de páprica picante/1/2 maço de sálvia fresca picada ou2 colheres de sopa de sálvia desidratada/1 cabeça de alho picado
50ml de azeite de oliva virgem/50g de manteiga ou margarina./Sal à gosto/4 galhos de alecrim/

Modo de preparo

A receita é bem fácil, só deve ser preparada com bastante antecedência.
Lave bem as codornas.
Ferva água com sal em uma panela suficiente para cobrir as codornas.
Quando a água levantar fervura, coloque as codornas na panela e tampe por 5 minutos.
Escorra e deixe esfriar.
Coloque um pouco de alho picado dentro de cada codorna.
Coloque as codornas numa travessa grande e cubra com o vinho branco.
Adicione a páprica doce, a páprica picante, o azeite e a sálvia.
Deixe marinar no tempero na geladeira por pelo menos 12 horas.
Retire as codornos do tempero e coloque-as numa forma untada com manteiga.
Leve no forno pré-aquecido em torno de 90 graus (forno baixo).
Deixe assar por 90 minutos.
Abra o forno de 15 em 15 minutos e vá virando as codornas e regando com a marinada.
Cuidado para não deixar ressecar, ela deve ficar de um dourado claro, se a codorna ficar muito dourada, ela com certeza ficará ressecada.
Quando ela ficar pronta, coloque no prato e decore com um galho de alecrim.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

ou potencialmente poluidores, bem como capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental municipal.

§2º. O licenciamento de que trata o caput desse artigo será precedido de estudos que comprovem, dentre outros requisitos, os seguintes:

I - os reflexos socioeconômicos às comunidades locais, considerados os efetivos e comprovados riscos de poluição do meio ambiente e de significativa degradação ambiental;

II - os benefícios resultantes do empreendimento para a vida e o desenvolvimento da sociedade;

III - as conseqüências diretas ou indiretas sobre outras atividades praticadas na região, inclusive de subsistência.

§3º. As obras e atividades sujeitas ao licenciamento a que se refere este artigo serão definidas por Resoluções do órgão ambiental municipal e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, incluindo-se, desde logo, as previstas no Anexo I, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Art. 23. O procedimento de licenciamento ambiental observará as seguintes etapas:

I - Licença Municipal Prévia – LMP;
II - Licença Municipal de Instalação – LMI;
III - Licença Municipal de Operação – LMO;
IV - Licença Municipal Simplificada – LMS;
V – Licença Municipal Ambiental de Regularização – LMAR;
VI – Autorização Municipal Ambiental – AMA;

§1º. A Licença Municipal Prévia (LMP), emitida na fase preliminar, terá por objeto a aprovação da concepção da atividade, obra ou empreendimento, quanto à localização, instalação e operação, de acordo com os planos, projetos e programas apresentados, observadas as diretrizes do zoneamento ecológico-econômico e dos planos de uso e ocupação do solo, definindo as medidas de controle ambiental e as condicionantes técnicas para a emissão da Licença Municipal de Instalação.

§2º. A Licença Municipal de Instalação (LMI), emitida após a fase anterior, terá por objeto a autorização da implantação da atividade, obra ou empreendimento, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado, depois da verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e das condicionantes técnicas definidas para a sua emissão.

§3º. A Licença Municipal de Operação (LMO), emitida após a fase anterior, terá por objeto a autorização de *operação da atividade, obra ou empreendimento*, e o *funcionamento de seus equipamentos* de controle ambiental, de acordo com o previsto na LMP e na LMI.

§4º. A Licença Municipal Simplificada (LMS) é o ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto ambiental que se enquadrem na Classe Simplificada, constantes de Resoluções instituídas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo COMDEMA.

§5º. A Licença Municipal Ambiental de Regularização (LMAR) é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante celebração prévia de termo de compromisso ambiental, emite uma única licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento ou em fase de implantação, respeitando, de acordo com a fase, as exigências próprias das Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes.

§6. As atividades em funcionamento que se enquadram em licenciamento simplificado terão uma LMAR com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.

§7º. Autorização Municipal Ambiental (AMA) é o ato administrativo emitido em caráter precário e com limite temporal, mediante o qual o órgão competente estabelece as condições de realização ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações permanentes e obras emergenciais de interesse público, transporte de resíduos perigosos ou, ainda, para avaliar a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

§8º. A Licença Municipal Prévia poderá ser dispensada no caso de ampliação de atividades, a critério do órgão ambiental municipal.

§9º. As Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão ambiental municipal, observados os procedimentos e prazos previstos em Resolução do mesmo, não podendo, em nenhum caso, ser superior a 05 (cinco) anos.

§10º. As Licenças Municipais Prévia e de Instalação poderão ser prorrogadas uma única vez, a critério do órgão ambiental municipal, por período igual ao da sua primeira emissão.

§11º. A Licença Municipal de Operação será renovada ao final de cada período de sua validade.

Art. 24. O órgão ambiental municipal poderá emitir autorização para o exercício de atividades que se realizarem de forma transitória, na zona urbana e de expansão urbana, tais como:

I - para o transporte de substâncias, produtos ou resíduos perigosos;
II - para a visitação em unidades de conservação municipais;
III - para a realização de pesquisas científicas em unidades de conservação municipais.
IV - autorização de funcionamento, como procedimento de regulação provisória, anterior à concessão das Licenças Municipais Prévia ou Simplificada, para:
a) as obras ou atividades que já estejam instaladas ou em funcionamento no território municipal; e
b) em casos excepcionais, mediante aprovação prévia do COMDEMA.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá definir através de Resolução outras atividades sujeitas à emissão da autorização.

Art. 25. Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicados no Diário Oficial do Município, ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, nos termos desta Lei, a expensas do interessado.

Art. 26. É vedada a concessão de licenciamento ambiental antes de efetivadas as exigências acatadas pelo Poder Público, em audiências públicas, a expensas do interessado.

SEÇÃO X
DOS ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 27. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais ou planos de controle ambiental relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade potencialmente poluidora, apresentados como subsídios para análise da licença requerida ou sua renovação, tais como, relatório ambiental, plano de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, bem como o relatório de auditoria ambiental, conforme as disposições da legislação federal e estadual vigente, e das estabelecidas em Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O licenciamento de obra ou atividade, comprovadamente considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental, dependerá de prévio estudo dos impactos ambientais.

Art. 28. Para fins desta Seção, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade e quantidade dos recursos naturais;
VI – os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência da população.

Art. 29. O órgão ambiental municipal definirá, através de Resolução, as atividades e obras que dependerão de elaboração de prévio estudo dos impactos ambientais, observando as normas federais e estaduais vigentes sobre a matéria e, dentre outros, os seguintes requisitos:

I - o grau de complexidade de cada obra ou atividade;
II - a natureza e as dimensões dos empreendimentos;
III - as peculiaridades de cada obra ou atividade;
IV - os estágios em que já se encontram os empreendimentos iniciados;
V - as condições ambientais da localidade ou região;
VI - o grau de saturação do meio ambiente, em razão do fator de agregação de atividades poluidoras na localidade ou região.

Art. 30. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA é instrumento de análise de processos e métodos sobre a viabilidade da implantação de obra ou atividade, pública ou privada, tendo como objetivo deferir ou indeferir o licenciamento requerido.

Art. 31. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do EPIA e visa a transmitir informações fundamentais do mencionado estudo, através de linguagem acessível a todos os segmentos da população, de modo a que se conheçam as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais decorrentes de sua implantação.

Art. 32. A elaboração do EPIA/RIMA obedecerá aos princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em perfeita consonância e compatibilização com a legislação federal e estadual pertinente, especialmente as normas sobre a matéria editadas pelo Ministério de Meio Ambiente – MMA e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 33. O EPIA, além de obedecer aos princípios e objetivos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Resolução CONAMA 01/86 e suas sucessoras, obedecerá às seguintes diretrizes:

I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II – identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;
III – definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
IV – realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;
V – considerar os planos e os programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade.

Art. 34. No EPIA constarão, no mínimo, os seguintes documentos:

I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;

c) o meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e da sócio economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos naturais e a potencial utilização futura desses recursos.

II – análise dos impactos ambientais do empreendimento, de suas alternativas, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;

III – definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de dejetos, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV – elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores a serem considerados.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Art. 35. A análise do EPIA/RIMA deverá obedecer aos prazos fixados em Resolução, segundo o grau de complexidade dos respectivos empreendimentos.

Art. 36. O órgão ambiental municipal, ao receber o RIMA, estabelecerá prazo para o recebimento dos comentários por parte dos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, exigirá a realização de audiência pública.

Parágrafo único. As audiências públicas destinar-se-ão a fornecer informações sobre o projeto e seus impactos ambientais e a possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA.

Art. 37. Correrão por conta do proponente do empreendimento todas as despesas e custos referentes à realização do EPIA/RIMA ou outras categorias de estudos e projetos ambientais, e para o cumprimento das condicionantes decorrentes do licenciamento ambiental.

Art. 38. Para o licenciamento de obra ou atividade que dispensar a elaboração do EPIA/RIMA, o órgão ambiental poderá exigir outros instrumentos específicos para a avaliação dos impactos ambientais, tais como o Relatório Ambiental Simplificado – RAS, dentre outros.

Parágrafo Único. No caso das obras ou atividades referidas no caput deste artigo poderá o Poder Público utilizar a Autorização, a título precário, como procedimento preliminar de regularização.

SEÇÃO XI
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 39. A audiência pública a que se refere esta Lei tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Parágrafo Único. A convocação e a realização de audiência pública obedecerá aos previstos na legislação federal e estadual e, em especial, nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 40. As audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental municipal, por solicitação:

I - do representante legal do órgão ambiental municipal;
II - de entidade da sociedade civil;
III - de órgão ou entidade pública que, direta ou indiretamente, tenha envolvimento com as questões ambientais;
IV - do Ministério Público Federal ou Estadual;
V - de cinqüenta ou mais cidadãos.

§1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir da data de recebimento do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo, que será no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, para solicitação de audiência pública.

§2º. No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do órgão ambiental municipal não realizá-la, a licença concedida não terá validade.

Hora H

STOS
ANA

entes
abobrinha/
de azeite/
de sal/quan-
o/Antepasto
unidade(s)
litro(s) de vi-

te de oliva/
de sal/quan-
pimeta-do-
quanto baste
uanto baste

preparo
brinhas em
nas.
go e deixe

ere com sal.
sa, tempere
regue com
va.
e berinjela
as berinjelas
tiras ponha
ente ao vi-
não oxidar

gua e junte

rinjelas por
ntes para
ozida.
ue bem e
m o sal, a
orégano, o
nas de hor-

e o azeite
xe de mo-
ara servir.

LARANJA

entes
americana2
njas lima/1
verde/1 ce-
de agrião/1
n/4 colheres
te de oliva/2
de suco de
menta-do-rei-
colher (sopa)

preparo
adosamen-
do alface
lavar.
s e escorrer

ola em ro-

folhas de

ma traves-
do alface
dentro de
colocar o
gado com
colher de
, pedaços
laranja.
folhas de

r com mo-
o azeite,o
limão,o
e a mos-

PUCCINO

entes
preparopa-
22 colheres
inado/100 g
el/4 colheres
nocolate em
(café) de bi-
sódio/400 g
/

reparo
dificador, se-
m dos ingre-

recipientes
os Se quiser
uccino mais
soaré tradi-
ser mais fra-
atinal Se lhe
colocar se
de canela

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

§3º. Após este prazo, a convocação será feita pelo órgão ambiental através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgão da imprensa local.
§4º. A realização das audiências públicas será sempre precedida de ampla divulgação, assegurada pela publicação de, no mínimo, três vezes consecutivas, no Diário Oficial e nos jornais de grande circulação local, através de nota contendo todas as informações indispensáveis ao conhecimento público da matéria.
§5º. A audiência pública deverá ser realizada em local de fácil acesso aos interessados.
§6°. Comparecerão obrigatoriamente à audiência pública, os servidores públicos responsáveis pela análise e licenciamento ambiental, os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o RIMA, o requerente do licenciamento ou seu representante legal e o membro do Ministério Público, que para tal fim deve ser notificado pela autoridade competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§7°. A audiência pública será dirigida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente ou seu substituto legal.
§8°. Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta e todos os documentos que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão serão anexados à mesma para servirem de base para análise e parecer final quanto a aprovação ou não do projeto.
Art. 41. O órgão ambiental municipal somente emitirá parecer final sobre o RIMA, depois de concluída a fase de audiência pública.
Parágrafo Único. O órgão ambiental municipal, ao emitir parecer sobre o licenciamento requerido, analisará as proposições apresentadas na audiência pública, manifestando-se sobre a pertinência das mesmas.

SEÇÃO XII
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 42. O Termo de Compromisso Ambiental Municipal – TCAM tem por finalidade assegurar o cumprimento de normas legais, administrativas e técnicas, relativas à qualidade satisfatória do meio ambiente, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor.
§1º. São elementos obrigatórios do instrumento de que trata o caput deste artigo:
I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II – o prazo de vigência do compromisso que, conforme a complexidade das obrigações fixadas, poderá variar entre o mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 03 (três) anos, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período;
III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem atingidas;
IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V – o valor da multa de que trata o inciso anterior não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI – o foro competente para dirimir eventuais litígios entre as partes;
VII – compensação ambiental por equivalente ecológico para recuperar o meio ambiente degradado;
§2º. O instrumento de que trata este artigo será considerado título executivo extrajudicial, podendo ser executado no caso de seu descumprimento total ou parcial, tudo nos termos da legislação processual civil.
§3º. A celebração do instrumento previsto neste artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas ou obrigações que tenham objeto e origem diversa do mesmo.
§4º. Considera-se rescindido de pleno direito os termos quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito e a força maior.
§5º. O termo de compromisso ambiental municipal deverá ser publicado no órgão oficial competente, mediante extrato, sob pena de ineficácia.

SEÇÃO XIII
DO CADASTRO DE CONSULTORES AMBIENTAIS E DO CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

Art. 43. O órgão ambiental municipal implantará e manterá atualizado o Cadastro dos Consultores Ambientais e o Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
§1º. O Cadastro dos Consultores Ambientais tem como finalidade proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços relativos às atividades de controle do meio ambiente.
§2º. O Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais tem por objetivo proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou de extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e da flora.
§3º. Os cadastros a que se refere este artigo serão regulamentados por Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SEÇÃO XIV
DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

Art. 44. O Poder Executivo Municipal incentivará ações, de caráter público ou privado, que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, mediante a concessão de vantagens fiscais e creditícias, a exemplo do Programa IPTU Verde a ser instituído por lei, assim como mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio financeiro, técnico, científico e operacional.
§1º. Na concessão de incentivos, o Poder Público Municipal dará prioridade às atividades de recuperação, proteção e manutenção de recursos ambientais, bem como às de educação e pesquisas dedicadas ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentado de espécies e ecossistemas.
§2º. A concessão das vantagens mencionadas neste artigo fica condicionada à obtenção da licença ou da autorização ambiental, conforme previsto nesta Lei.
§3º. Os incentivos concedidos nos termos deste artigo serão sustados ou extintos quando o beneficiário descumprir as disposições da legislação ambiental.

SEÇÃO XV
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 45. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, vinculado ao orçamento do órgão ambiental municipal, em observância aos princípios e objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, tem por finalidade financiar planos, programas, projetos e atividades, de caráter executivo ou de pesquisas científicas e tecnológicas, visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais, especialmente os seguintes:
I - conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente;
II - educação ambiental e de pesquisa científica e tecnológicas, dedicadas, respectivamente, ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentado de espécies e ecossistemas;
III - fortalecimento institucional, inclusive capacitação técnica dos servidores do órgão ambiental municipal;
IV - apoio à implementação dos instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente.
Art. 46. Constituirão recursos do FMMA:
I - dotações orçamentárias próprias do Município;
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis auferidos de pessoas físicas ou jurídicas;
III - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacionais ou estrangeiras e de acordos bilaterais entre governos;
IV - rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio;
V - produto das multas cobradas pelo cometimento de infrações às normas ambientais, inclusive as das condenações administrativas e judiciais de que tratam os artigos 11 e 13, da Lei Federal nº 7.347/85, e artigo 73, da Lei nº 9.605/98;
VI - produto oriundo da cobrança das taxas e tarifas ambientais, bem assim das penalidades pecuniárias delas decorrentes;
VII – recursos provenientes de compensação ambiental, referente ao resultado da exploração de recursos naturais, nos casos previstos em lei;
VIII - outros destinados por lei.
Art. 47. O Poder Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentará o FMMA, estabelecendo dentre outras disposições as seguintes:
I - os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo;
II - os procedimentos de fiscalização e controle de seus recursos, que deverão ser feitos obrigatoriamente pelo COMDEMA, além de outros órgãos competentes.

SEÇÃO XVI
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 48. A compensação ambiental constitui instrumento da política municipal de meio ambiente que tem por finalidade a compensação dos impactos ambientais não mitigáveis mediante o financiamento de despesas com a implantação e manutenção das unidades de conservação, bem como pela celebração do Termo de Compromisso Ambiental Municipal.
Art. 49. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o artigo anterior, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I – regularização fundiária e demarcação das terras;
II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e
V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas compensatórias em razão da celebração do Termo de Compromisso Ambiental, há que se observar a seguinte ordem de prioridade:
I – Substituição por equivalente in situ;
II – Substituição por equivalente em outro local, vedada a substituição quando se tratar reparação de dano ambiental em áreas de preservação permanente ex vi legis; e
III – Medida compensatória patrimonial pecuniária a qual, excepcionalmente, a critério do órgão ambiental municipal, poderá ter diversa destinação, na forma de bens ou valores revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente;
Art. 50. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação do grau de impacto ambiental causado pela instalação de cada atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo de conversão do grau de impacto ambiental em valor a ser cobrado como compensação ambiental.
Art. 51. Havendo propriedades não indenizadas em áreas afetadas por unidades de conservação já criadas é obrigatória a destinação de parte dos recursos oriundos da compensação ambiental para as suas respectivas indenizações.
Parágrafo Único. Poderá ser desconsiderado o disposto no caput deste artigo quando houver necessidade de investimento dos recursos da compensação ambiental na criação de nova unidade de conservação, em cuja área exista ecossistemas, ou que contenham espécies ou habitat ameaçados de extinção regional ou globalmente, sem representatividade nas unidades de conservação existentes no Município.
Art. 52. A efetivação da compensação ambiental deve observar as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:
I – definição do valor da compensação ambiental na emissão da Licença Municipal Prévia – LMP;
II – apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo órgão executor do programa de compensação ambiental e plano de aplicação financeira no processo de obtenção da Licença Municipal de Instalação – LMI;
III – elaboração e assinatura de um termo de compromisso de aplicação da compensação ambiental, que deve integrar a própria Licença Municipal de Instalação – LMI;
IV – início do pagamento da compensação ambiental deverá ocorrer até a emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI, conforme o termo de compromisso.
Parágrafo Único. Caberá ao órgão licenciador verificar, a qualquer tempo, o cumprimento do cronograma de aplicação da compensação ambiental, sob pena de suspensão da Licença Municipal de Instalação – LMI, ou da Licença Municipal de Operação - LMO, em caso de descumprimento.
Art. 53. Concluída a implantação da atividade ou empreendimento, os investimentos na compensação ambiental devem ser comprovados pelo empreendedor, podendo o órgão ambiental exigir auditoria para verificação do cumprimento do projeto de compensação.
Art. 54. A atualização dos valores de compensação ambiental devidos é feita a partir da data de emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI até a data de seu efetivo pagamento.
Art. 55. Os critérios para o cálculo do valor da compensação ambiental, assim como as hipóteses de seu cumprimento, serão definidos em Resolução do órgão ambiental municipal, observado o disposto na legislação pertinente.
Art. 56. O valor econômico obtido por meio de medidas compensatórias deve ser aplicado, prioritariamente, no local afetado, a fim de beneficiar tanto o meio ambiente quanto à comunidade atingida pelo dano ecológico.

SEÇÃO XVII
DO TURISMO ECOLÓGICO

Art. 57. O turismo ecológico é um segmento da atividade turística que se caracteriza como a prática sustentável de lazer, esporte e educação, voltada para a apreciação de ecossistemas em seu estado natural, com sua vida selvagem e sua população nativa intactos, como forma de incentivo à sua conservação, através da conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações.
Parágrafo Único. O turismo ecológico nas unidades de conservação municipais será realizado conforme previsto na legislação que a criar e somente mediante autorização do órgão gestor da unidade de conservação.

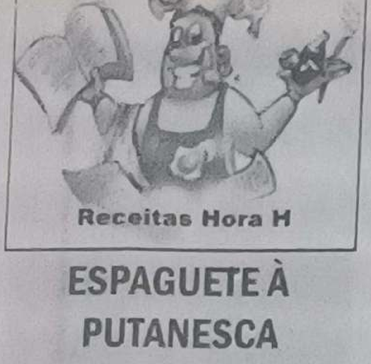
SEÇÃO XVIII
DA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 58. É obrigação do Poder Público e de toda a sociedade a preservação e proteção dos recursos hídricos existentes no Município de Belford Roxo, que são considerados bens comum integrantes do Patrimônio Ambiental Municipal.
§1º. A degradação dos recursos hídricos do Município e a execução de atividades nocivas aos rios, lagos e fontes d'água entre outros, fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação federal, estadual e municipal, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, e da responsabilidade civil e penal.
§2º. Serão desenvolvidas atividades e campanhas buscando o uso racional e democrático dos recursos hídricos existentes no Município.
Art. 59. A Política Municipal de Controle de Poluição, Recuperação da Qualidade Ambiental e Manejo dos Recursos Hídricos, respeitadas as competências do Estado e da União, tem:
I - por fundamento:
a) a água é um bem de domínio publico;
b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recur-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS



Receitas Hora H

ESPAGUETE À PUTANESCA

Ingredientes

400 gr de espaguete
1/2 kg de tomates maduros/125 gr de azeitonas pretas sem caroço/6 filés de anchovas picados/6colheres (sopa) de azeite de oliva/3 dentes de alho bem picados/1 pimenta malagueta vermelha picada/1 colher (sopa) dealcaparras/Sal à gosto./

Modo de preparo

Refogue, no azeite,o alho e a pimenta malagueta até o alho começar a dourar,acrescente os filés de anchova e amasse-os com um garfo.
Junte os tomates,sem pele e picados,as azeitonas,as alcaparras e o sal; mexa bem,corrija o sal,se necessário e deixe cozinhar por 10 minutos.
Cozinhe o espaguete,coloque-o numa tigela aquecida e despeje o molho por cima.
Sirva imediatamente.

CAMARÕES EMPANADOS AO COCO COM MOLHO AGRIDOCE

Ingredientes

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio/sal a gosto/ 20 camarões médios/
Massa :/200 g de coco ralado/½ colher (chá) de sal/2 colheres (chá) de fermento em pó/1 xícara de farinha de trigo/1 xícara de água/Molho :/
sal a gosto/1 colher (chá) de massa de tomate/1 colher (sopa) de óleo1 colher (sopa) de molho de soja/1½ colher (sopa) de amido de milho (maisena)/2 colheres (sopa) de ketchup/3 colheres (sopa) de vinagre branco/¼ xícara de açúcar/1½ xícara de água/

Modo de preparo

Retire a casca dos camarões,deixando a cauda.
Lave bem e retire a veia escura.
Lave novamente.
Junte o bicarbonato e deixe descansar por 30 minutos.
Molho: numa panela ponha o óleo,o ketchup e a massa de tomate e mexa por um minuto.
Junte uma xicara de água,o molho de soja,o vinagre,o sal e o açúcar. Mexa. Dissolva a maisena na água restante e junte ao molho.
Deixe engrossar.
Massa: coloque a farinha numa tigela,adicione a água e mexa bem,até obter uma massa lisa.
Acrescente o sal e o fermento.
Aqueça bem o óleo numa frigideira funda.
Passe os camarões na massa e frite no óleo quente até dourarem. Escorra sobre papel toalha.
Aqueça o molho e sirva com o camarão.
Depois de pronto acrescente o coco ralado.

sos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
e) a gestão dos recursos hídricos deve contar com a participação do Poder Público e da sociedade;
f) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
g) a gestão dos recursos hídricos deve sempre compatibilizar os usos múltiplos das águas com a proteção da fauna e flora.
II - por objetivos:
a) proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população do Município de Belford Roxo;
b) proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção às áreas de nascentes, mananciais de abastecimento público e outras reservas para a manutenção dos ciclos biológicos, assegurando à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos;
c) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, reduzindo, progressivamente, a toxicidade e a quantidade dos poluentes lançados nos corpos d'água;
d) compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente, prevenindo e defendendo os corpos hídricos contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais;
e) a preservação da fauna e da flora integrantes dos corpos hídricos, com valores éticos ambientais;
f) a promoção da integração das políticas municipais de saneamento básico e do meio ambiente com as políticas federal e estadual de recursos hídricos;
g) controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, ocasionando o assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;
h) assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando expressamente disposto em norma específica;
i) assegurar o adequado tratamento dos efluentes líquidos para preservar a qualidade dos recursos hídricos.
III - por diretrizes:
a) a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
b) a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Município;
c) a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental;
d) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
e) a integração da gestão das bacias hidrográficas;
f) mapear as faixas marginais de proteção dos principais corpos hídricos com o objetivo de identificar as atuais ocupações;
g) as nascentes e as margens dos cursos d'água deverão ser consideradas prioritárias para projetos de preservação, recuperação e/ou readaptação aquáticos e de transição, caracterizados pela flora e fauna de áreas ciliares.

SEÇÃO XIX
DO PODER DE POLÍCIA E DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública Municipal que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a sua abstenção, nos limites estabelecidos na legislação vigente, em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação de ecossistemas, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.
Art. 61. A fiscalização ambiental tem por finalidade verificar e garantir o cumprimento das normas ambientais em vigor, e será exercida pelo órgão ambiental municipal, pela Guarda Municipal Ambiental e por outros servidores designados para tal fim, nos limites da lei.
Parágrafo Único. Os demais órgãos públicos municipais e o cidadão em geral poderão exercer a fiscalização ambiental através de comunicação de ato ou fato danoso ao meio ambiente ao órgão ambiental municipal ou à autoridade policial, que adotarão as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO II
DO DESTACAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 62. Fica criado no Município de Belford Roxo, o Destacamento Ambiental da Guarda Municipal, cuja finalidade será a defesa do patrimônio ambiental do Município e prestação de apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
§1º. Compete ao Destacamento Ambiental da Guarda Municipal exercer, dentre outras, as seguintes atividades:
I - o patrulhamento ostensivo e preventivo no Município de Belford Roxo, prevenindo, proibindo, inibindo e restringindo ações que atentem contra o patrimônio ambiental do Município;
II - dar suporte às ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III - proteger as reservas, parques, praças, lagos, a fauna, a flora e belezas naturais;
IV - defender os rios e mananciais que abastecem a cidade, fiscalizando a incidência de agentes poluidores para evitar prejuízo à coletividade e ao meio ambiente;
V - impedir a caça, a pesca, o corte e a supressão da vegetação do bioma Mata Atlântica em qualquer estágio, sem a devida autorização do órgão ambiental competente;
VI – apreender os produtos e instrumentos utilizados na infração de natureza administrativa, lavrando o respectivo auto de apreensão, e encaminhar aos órgãos públicos competentes;
VII - participar das atividades de Defesa Civil na ocorrência de calamidades públicas e grandes sinistros;
VIII - desempenhar e cumprir outras atribuições definidas em lei.
§2º. Os agentes integrantes do Destacamento Ambiental deverão realizar, periodicamente, curso de qualificação profissional à ser definido em lei.
Art. 63. No exercício da ação de inspeção fica assegurada aos fiscais, servidores do órgão ambiental municipal e demais autoridades ambientais do Município de Belford Roxo, a entrada e permanência nas instalações do empreendimento objeto da fiscalização, respeitados os limites impostos na Constituição da República Federativa do Brasil é na legislação correlata, em especial quanto a inviolabilidade do domicílio ou equivalente, podendo solicitar informações, vistas a projetos, exibição de documentos e outras diligências necessárias à atividade.
§1º. Quando obstados no exercício de suas funções, os fiscais e/ou autoridades ambientais poderão requisitar força policial.
§2º. O empreendimento fiscalizado deverá colocar à disposição dos fiscais ambientais as informações necessárias e solicitadas.
Art. 64. Aos fiscais, servidores e autoridades lotados no órgão ambiental municipal competem no exercício de suas funções:
I - efetuar vistorias, levantamentos e avaliações;
II - efetuar medições e coletas de amostras com equipamentos e treinamento adequados para análises técnicas e de controle;
III - efetuar inspeções e visitas de rotina;
IV - lavrar notificações, autos de infração, autos de apreensão e depósito, auto de embargo, entre outros;
V – emitir relatórios de inspeção e de vistorias;
VI - verificar a ocorrência de infrações e aplicar as penalidades cabíveis, nos termos da legislação vigente;
VII - lacrar equipamentos, unidades produtivas ou instalações, nos termos da legislação em vigor; e
VIII - praticar os atos necessários ao eficiente e eficaz desempenho da vigilância ambiental no Município de Belford Roxo;
Art. 65. A fiscalização e a aplicação de penalidades de que trata este Código dar-se-ão por meio de:
I – auto de notificação, objetivando a concessão de prazo para sanar irregularidades;
II – auto de intimação, visando o comparecimento pessoal do autuado ou seu representante legal perante o órgão ambiental municipal ou o COMDEMA, com o fim de prestar esclarecimentos;
III – auto de infração, para a aplicação de penalidade pecuniária;
IV – auto de suspensão de venda e/ou fabricação de produto;
V – auto de embargo, parcial ou total, para atividades, obras ou construções;
VI – auto de apreensão, para animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração;
VII – auto de demolição, de obra ou construção;
VIII – auto de interdição, parcial ou total, de estabelecimento;
Parágrafo Único. Os autos serão lavrados em três vias destinadas:
I – a primeira, ao autuado;
II – a segunda, ao processo administrativo;
III – a terceira, ao arquivo.
Art. 66. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, sendo assegurado o direito de ampla defesa ao autuado, dele constando:
I – o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e o documento que a identifique;
II – o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
III – o fundamento legal da autuação;
IV – a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;
V – nome, função e assinatura do autuante;
VI – prazo para recolhimento da multa ou para a apresentação da defesa administrativa.
§1º. No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de suspensão de venda de produto, no Auto deve constar ainda a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de conservação em que se encontra o material, local onde o produto ficará depositado e seu fiel depositário.
§2º. Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação.
§3º. Quando o autuado for analfabeto, fisicamente incapacitado de assinar, recusar-se a assinar ou ausente, poderá o Auto ser assinado a rogo na presença de duas testemunhas e do autuante, relatando a impossibilidade ou recusa da assinatura.
Art. 67. A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do Auto, nem implica em confissão, nem sua recusa constitui agravante.
Art. 68. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para a qualificação da infração e do infrator.
Art. 69. Do Auto será intimado o infrator:
I – pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
II – por via postal, com aviso de recebimento;
III – por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto, não sabido ou situado em região não atendida pelos Correios.
Parágrafo Único. O edital referido no inciso III do caput será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação, considerando-se efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a publicação.
Art. 70. Devem ser considerados pelo autuante na classificação da infração, a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes do infrator, além de sua situação econômica.

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 71. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a responsabilização penal, civil e administrativa, independentemente da obrigação de reparar o dano.
Art. 72. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente previstas em lei federal, estadual ou municipal e, em especial, as condutas assim caracterizadas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
§1º. São autoridades competentes para lavrar o auto ambiental e instaurar processo administrativo os servidores públicos dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente designados para as atividades de fiscalização, pela Guarda Municipal Ambiental e pelos demais servidores públicos para tal fim designados, nos limites da lei.
§2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para que sejam adotadas todas as providências necessárias à apuração e responsabilização.
§3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, sob pena de responsabilização.
§4º. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, bem como os demais princípios e procedimentos previstos na Lei Federal nº 9.784/99 e na Lei Federal nº 9.605/98, aplicadas subsidiariamente ao presente.
Art. 73. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que cometerem infração ambiental serão responsáveis pelos danos que causarem ao meio ambiente e à coletividade em razão de suas atividades poluentes, independentemente de culpa.
§1º. Considera-se causa a ação ou omissão do agente sem a qual o dano não teria ocorrido.
§2º. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
§3º. A apuração da responsabilidade administrativa ambiental pelo cometimento de infração ambiental, sempre que possível, terá por fim a recuperação do meio ambiente lesado.
Art. 74. A responsabilidade administrativa ambiental independe de culpa ou dolo e será apurada em conformidade com o processo administrativo estabelecido nesta Lei.
Parágrafo Único. Na apuração da responsabilidade de que trata este artigo, caberá ao infrator a comprovação da ausência de dano ambiental.
Art. 75. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental, bem como pela realização de leilão de produtos ou subprodutos apreendidos, serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

SEÇÃO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 76. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto ambiental correspondente, observados o seguinte rito e os seguintes prazos:
I – 15 (quinze) dias para o infrator oferecer impugnação contra o auto ambiental, contados da data da ciência da autuação;
II – 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o auto ambiental, contados da data de sua lavratura, apresentada ou não a impugnação;